

1502257-84.2021.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/05/2022

... Lei nº11. 343/06, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando, como na espécie, que o agente traga consigo e tenha em depósito a substância entorpecente. Já decidiu o STF que “a noção de tráfico ilícito de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização” (HC 69.806/00 Rel. Min. Celso de Melo in. DJU 04.06.1993, p. 11012).

A ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

1ª Vara Criminal

Av. Valentina Mello Freire Borenstein, nº 331, Mogi das Cruzes-SP - cep 08735-270

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502257-84.2021.8.26.0616 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502257-84.2021.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2281036/2021 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 20830815 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 2523/21/638 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 2281036 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 2281036 - 04º D.P. MOGI DAS CRUZES, 2523/21/638 - 04º D.P. MOGI DAS CRUZES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEX OLÍMPIO ROSA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Vistos.

ALEX OLÍMPIO ROSA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, observados os ditames da Lei nº 8.072/90, porque, nas circunstâncias mencionadas na denúncia, no dia 14 de outubro de 2021, por volta das 19h20min, na Rua Nino Sona, nesta cidade e comarca de Mogi das Cruzes, tinha em depósito, ao seu lado, para fins de tráfico, drogas, a saber: (i) 151 (cento e

cinquenta e uma) porções de cocaína, com peso de 119,3g - lacre nº 0003345; (ii) 177 (cento e setenta e sete) pinos plásticos, do tipo eppendorf, contendo cocaína, com peso de 167,1g - lacre nº 0003346; (iii) 166 (cento sessenta e seis) invólucros contendo crack, variação da cocaína, pesando cerca de 66,1g - lacre nº 0003347; (iv) 03 (três) porções de Skunk (Cannabis Sativa L), com peso de 12,6g - lacre nº 0003344; (v) 10 (dez) porções de Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida por maconha, com peso de 29,4g - lacre nº 0003342 e (vi) 06 (seis) porções de crack, variação da cocaína, armazenadas em tubo de plásticos, do tipo eppendorf, com peso de 14,1g - lacre nº 0003343, sem autorização legal ou regulamentar. A denúncia foi recebida em 13 de janeiro de 2022 (fls. 162/165) após defesa preliminar (fls. 132/135).

Citado (fls. 189), o acusado ofereceu resposta à acusação às fls. 214/217.

Mantido o recebimento da denúncia, prosseguiu-se a persecução penal, uma vez que ausente causa de absolvição sumária (fls. 218/219).

Produziu-se prova oral, com a oitiva de três testemunhas e interrogatório do réu (fls. 231).

Ao final, os memoriais finais foram apresentados pelo Ministério Público, por escrito, e Defensor, oralmente, ambos em audiência.

É o relatório. Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01/02, pelo boletim de ocorrência de fls. 13/18, auto de exibição/apreensão de fls. 19/20, laudo de constatação de fls. 90/93, guia de depósito judicial de fls. 37, pelos laudos do Instituto de Criminalística de fls. 119/121 e 147/150, e depoimentos tomados.

Também, a autoria criminosa do acusado evidenciou-se.

Em Juízo, a testemunha Cristiane Harumi Yamamoto Peroni, policial militar, narrou que estava em patrulhamento, com seu colega, em local conhecido como ponto de venda de drogas, quando avistou três indivíduos, perto da torre de transmissão. Ao se aproximarem, dois deles conseguiram fugir. O acusado estava agachado mexendo numa sacola. Nessa sacola, tinha drogas e dinheiro. Não se recorda da quantia. Não conhecida o acusado anteriormente. A abordagem foi feita a noite. O acusado, ao perceber sua aproximação, arremessou a sacola e tentou correr. Ele disse que não era o dono do entorpecente, estava apenas segurando para um amigo. Não viram usuários no local. Ninguém mais foi abordado.

Com efeito, a testemunha Patrício Gomes Vital Neto, policial militar, disse que o acusado estava agachado com a sacola na mão, mexendo nela. O mesmo alegou que não vendia drogas e que a sacola era de um amigo. O local é uma trilha, perto da torre de transmissão e tem iluminação baixa. Com o denunciado não foi encontrado nenhum entorpecente, mas na sacola tinha maconha, cocaína e dinheiro.

O depoimento da testemunha Andressa Araújo Santos ficou isolado no contexto probatório, tratando-se de testemunha abonatória, nada soube esclarecer a respeito do delito em questão.

O réu Alex Olímpio Rosa negou a traficância, alegando que é perseguido pelos policiais militares pelo seu passado. No dia dos fatos, estava no local, mas foi comprar droga. Não tentou empreender fuga. Ao ser abordado, falou que tinha passagem e duas capsulas de cocaína no bolso, mais a quantia de R\$20,00. Os policiais disseram que se encontrassem algo no local, ele que ia "segurar". Não falou que estava fazendo campana, somente que tinha entorpecente no bolso.

A versão do acusado demonstrou-se destinada a eximi-lo da imputação. Mesmo não confessando a traficância, afirmou que tinha em sua posse capsulas de cocaína. Afora isso, não produziu a defesa qualquer prova capaz de desconstituir aquelas constantes dos autos.

Ressalto que não há nada nos autos que infirme os depoimentos dos policiais, que se demonstraram uníssomos, deles não se extraíndo motivação de incriminar falsamente o denunciado. Não parece crível que agentes da lei fossem falsear, distorcendo as circunstâncias em que foi feita a captura do réu.

E presume-se regular a atuação de agentes públicos investidos no cargo para segurança de todos, pois seria paradoxal que o Estado atribuísse a uma pessoa a

execução do ato administrativo de polícia preventiva e repressiva, mas desmerecesse sua palavra. É o raciocínio que mais se coaduna com a realidade das coisas, aplicado na jurisprudência em geral, tanto no Superior Tribunal de Justiça (REsp 151.150-SC, Rel. Min. José Dantas, j. 7.4.98) como no Supremo Tribunal Federal (HC 74.608-0-SP, Rel. Min Celso de Mello, j.18.2.97; HC 76.381-5-SP, Rel. Min Carlos Velloso, j. 16.6.98; HC 87.662-PE, Rel. Min Carlos Britto. J.5.9.06). Nesse sentido ainda:

"VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais-especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, poder dever de ofício, da repressão penal - O depoimento testemunhal do agente policial somente perderá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar- tal como ocorre com as demais testemunhas- que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência" (HC 73.518-5 SP, Rel. Min. Celso de Mello, j.26.3.96). Assim, sem proveito as alegações pleiteadas pela defesa, ao dizer que há confusão nos depoimentos das autoridades policiais.

Ainda, não cabe à desclassificação para usuário. A mera argumentação, pleiteada pela defesa, de que as autoridades policiais não narraram qualquer ato de mercancia, sendo possível que o acusado seja um mero usuário, não desqualifica o delito em questão.

Confira-se: "A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam no mesmo agente, preponderando à última, de maior gravidade" (RJTJ 101/498).

Também não há que se falar em ausência de provas, visto que, para a configuração do crime previsto no art. 33 da Lei nº11. 343/06, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando, como na espécie, que o agente traga consigo e tenha em depósito a substância entorpecente.

Já decidiu o STF que "a noção de tráfico ilícito de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização" (HC 69.806/00 Rel. Min. Celso de Melo in. DJU 04.06.1993, p. 11012).

A quantidade de drogas apreendida em poder do réu não é pequena, a saber: 151 porções de cocaína (119,3g), 117 pinos plásticos contendo cocaína (167,1g), 166 invólucros contendo crack (66,1g), 03 porções de Skunk (12,6g) e 10 porções de Cannabis Sativa L (29,4g) e 06 porções de crack, armazenadas em tubos plásticos (14,1g). Soma-se o fato de que estavam distribuídas em porções individuais, acondicionadas de maneira típica para venda no varejo.

Com efeito, a droga foi apreendida e periciada e as testemunhas relataram com segurança que encontraram o entorpecente em poder do réu, de modo que, considerando a quantidade apreendida, além das circunstâncias em que se deu a prisão, mostra-se de rigor a sua condenação pela prática do delito de tráfico.

Passo ao cálculo da pena.

Na primeira fase da dosimetria da pena, em atenção às circunstâncias do caso em tela e ao que dispõe o artigo 42 da Lei Antidrogas e artigo 59, do Código Penal, a pena será aumentada em 1/5, pela significativa apreensão de entorpecentes de natureza variada, bem como pelo fato de ter o acusado praticado o delito durante o cumprimento de pena por regime anterior demonstrando conduta social inadequada. Assim, perfaz a pena base em 06 anos de reclusão e 600 dias-multa, que torno definitiva, eis que ausentes agravantes e/ou atenuantes, causas de aumento e/ou diminuição da pena.

O acusado não faz jus ao benefício previsto no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06. É cediço que o tráfico, enquanto comércio ilícito altamente lucrativo, é atividade exercida segundo o domínio territorial. Através do uso ilegítimo da força, as organizações criminosas instituem formas de domínio sobre os pontos

conhecidos de venda de drogas, falando-se, inclusive, em "propriedade", "arrendamento" e "locação" destes espaços.

Desta forma, o exercício da traficância, nestes locais, indica inserção do agente nesta estrutura e a sua dedicação às atividades criminosas, impossibilitando a incidência em seu favor da figura privilegiada. Além do que, a quantidade e diversidade de drogas e forma de acondicionamento é indicativa dessa dedicação às atividades criminosas.

No caso em tela, ia forma de acondicionamento dos entorpecentes apreendidos, inclusive skunk, droga sintética, de alto custo, além da variedade, bem como o dinheiro encontrado, indicam que acusado desenvolvia a mercancia com habitualidade. Neste sentido:

(...) na espécie, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada (...) nas demais circunstâncias da apreensão e da prisão em flagrante do paciente, (...) a apreensão (uma parte do entorpecente encontrada na posse do réu em local conhecido pela venda de drogas (...)) elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, pois demonstram que o paciente se dedicava às atividades criminosas. AgRg no HC 568062/MS, Rel. Min. Félix Fischer, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020. Na espécie, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada na grande quantidade, variedade e natureza das drogas apreendidas, quais sejam, 50 (cinquenta) eppendorfs de cocaína e 49 (quarenta e nove) invólucros de maconha, em local conhecido como "ponto" não poderia atuar se já não fosse dedicada ao crime, elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, pois demonstram que a paciente se dedicava às atividades criminosas, em consonância com o entendimento desta Corte. HC 541065/SP, Rel. Min. Leopoldo de Arruda raposo, julgado em 20/02/2020, DJe 02/03/2020.

A desconstituição do entendimento do Tribunal de origem por via do presente mandamus é inviável, pois obstado pela impossibilidade do Superior Tribunal de Justiça reapreciar o contexto fático-probatório, notadamente na hipótese, em que "houve fundamentação concreta por parte das instâncias ordinárias para o afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada na conclusão de que a paciente se dedicava a atividades criminosas (traficância), em razão das circunstâncias da apreensão dos entorpecentes (local conhecido como base do tráfico na região), bem como pelas testemunhas policiais". HC 474680/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019.

Encontrando-se devidamente fundamentado o reconhecimento da dedicação à atividade criminosa pelo Tribunal de origem diante da grande quantidade de droga e pela forma de armazenamento da droga, a desconstituição das premissas fáticas deduzidas no acórdão encontra óbice na Súmula 7/STJ. AgRg no AgRg no AREsp 1293036/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 04/12/2018, DJe 14/12/2018.

Consoante decidido pelas instâncias ordinárias, além da quantidade e da variedade de droga apreendida na posse dos agravantes - 75 (setenta e cinco) pedras de crack, 48 (quarenta e oito) porções de cocaína e 29 (vinte e nove) de maconha -, a forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes, embaladas e organizadas para a comercialização ilegal e entrega a consumo de terceiros, demonstram a dedicação para a prática da atividade ilícita. AgRg no HC 547549/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 12/05/2020, DJe 29/05/2020.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado considerando a gravidade, em concreto, do delito praticado, a quantidade de porções de drogas apreendidas. Não se compatibiliza, portando, com regime mais brando.

O acusado não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do CP, nem à suspensão condicional da pena, consoante artigo 77 do CP. Tais medidas não são socialmente recomendáveis e são incompatíveis com o delito de tráfico de drogas, não sendo suficiente para reprovação de sua conduta, considerada grave. Nesse sentido:

"O óbice, previsto no art. 44 da Lei n. 11.343/2006, à suspensão condicional da pena imposta ante tráfico de drogas mostra-se afinado com a Lei n. 8.072/90 e com o

disposto no inciso XLIII do art. 5º da Constituição Federal” (STF, HC 101.919/MG, 1ª Turma, rel. Min. Marco Aurélio). “Não se mostra socialmente recomendável a conversão da pena privativa de liberdade em sanções restritivas de direitos, tendo em vista as peculiaridades do caso, que justificaram, aliás, a aplicação do redutor em patamar intermediário, em razão da variedade e quantidade da droga apreendida”(STJ, HC 206015/RJ).

Portando, conclui-se com segurança, ante o conjunto probatório, a responsabilidade do acusado quanto ao crime a ele imputado.

Logo, ante todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu ALEX OLÍMPIO ROSA, devidamente qualificado nos autos, dando-o como incurso no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06 a cumprir a pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, fixados no valor unitário mínimo legal, à mingua de maiores informações acerca da capacidade econômica do réu.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra, pois remanescem os requisitos autorizadores da segregação cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública. Trata-se de delito de extrema gravidade e causador de inúmeros males para a sociedade. Desestrutura famílias e incentiva a diversos outros tipos de crimes gravíssimos que, não raro, têm origem próxima ou remota no comércio ilegal de drogas. Sabidamente o tráfico sustenta várias organizações criminosas que se armam cada vez mais e melhor para a prática de inúmeros delitos. Como se não bastasse, transformou-se em crônico problema de saúde pública.

Ademais, em razão de estar respondendo ao processo preso, tem-se entendido que seria um contrassenso libertá-lo após a sentença que a condenou.

Desse modo, em atenção ao determinado no art. 316, parágrafo único, do CPP, já com a nova redação, dou por revisada a prisão cautelar do acusado que deve ser mantida pelas razões acima expostas. Retire-se os autos da fila de acompanhamento “Prisão Preventiva Decretada”.

Em função do tráfico de drogas se tratar de crime vago, com sujeito passivo indeterminado, não se cogita da fixação para a reparação civil do ofendido (artigo 387, IV, do Código de Processo Penal).

Ainda, impõe-se consignar que, na hipótese em tela, não há que se falar em aplicação do disposto no artigo 387, parágrafo 2º, do CPP, uma vez que terá o Juiz das Execuções Criminais melhores condições de proceder à detração prevista.

Declaro a perda do valor apreendido ao Fundo Nacional Antidrogas, nos termos da Lei 11.343/06 (fls. 19)

Autorizo a incineração das drogas apreendidas nos moldes do artigo 525 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, se o caso.

Autorizo a destruição dos objetos apreendidos de valor inexpressivo: sacola descartável (fls.19/20).

Em caso de recurso por alguma das partes, expeça-se guia de execução provisória com urgência, para início de cumprimento de pena.

Elabore-se cálculo, que fica desde já homologado, salvo se houve impugnação de alguma das partes.

Após o trânsito em julgado:

- (i) expeça-se carta de guia para encaminhamento ao juízo da execução;
- (ii) nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao IIRGD;
- (iii) oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal;
- (iv) elabore-se cálculo da multa, que fica desde já homologado, salvo se houve impugnação de alguma das partes. Expeça-se certidão de sentença para a execução da pena de multa, com a anotação da movimentação 62050 (autos no prazo - execução da pena de multa);
- (v) arquivamento dos autos com movimentação 61619, tão logo haja comunicação do ajuizamento da ação de execução da pena de multa por parte do Ministério Público (atualizando o histórico de partes com o evento 17) ou com a movimentação 22 caso não haja essa comunicação e se verifique a prescrição da pretensão executória da

pena de multa.

Sem custas, em razão dos benefícios da gratuidade da Justiça que ora concedo aos réus em razão da ausência condição econômicos demonstrada nos autos.

P.I.C

Mogi das Cruzes, 05 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA